

3-16-5/2-10-3082/23

18.05.23

Respublikanın notariat ofislərinə

Notariuslar tərəfindən daşınmaz əmlakın sərəncamına dair müqavilələrin təsdiq edilməsi zamanı texniki səhvlərə yol verilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin müraciəti daxil olmuşdur.

Məktubda bəzi notariuslar tərəfindən əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün sistem vasitəsilə göndərilmiş müqavilələrin təhlili zamanı həmin müqavilələrdə göstərilən məlumatlarla dövlət reyestrində saxlanılan məlumatlar arasında uyğunsuzluğun olduğu qeyd edilmişdir.

Həmçinin müraciətdə bu uyğunsuzluqların əsasən daşınmaz əmlaka dair notariat qaydasında təsdiq edilmiş müqavilədə olan texniki səhvlərdən ibarət olduğu, notariuslar tərəfindən müqavilə tərəflərinin tələbi ilə sözügedən müqavilənin kağız nüsxəsində müvafiq düzəlişlər aparılaraq təsdiq edilsə də, sistem vasitəsilə göndərilmiş elektron müqavilələrdə uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün texniki imkanlarının olmaması ilə izah etdikləri bildirilmişdir.

Nəzərinizə çatdırılır ki, "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 13-1-ci hissəsinə əsasən notariat hərəkətlərinə dair sənədlər, o cümlədən ərizələr "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsilə tərtib edilir, sistemə daxil edilmiş məlumatlarda zəruri düzəlişlər isə notariusun imzası və gərblı möhürü ilə təsdiq edilmiş müraciəti əsasında Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin informasiya sisteminin fəaliyyətini təşkil edən qurumu tərəfindən aparılır.

Bildirilir ki, respublika Nazirlər Kabinetinin 12.10.2021-ci il tarixli 307 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Elektron notariat" informasiya sistemi haqqında Əsasnamə"nin 2.1.2-ci yarımbəndində notariuslar adıçəkilən sistemin iştirakçısı kimi müəyyən ediliblər.

Həmin Əsasnamənin 8.2-ci bəndində isə notariusların notariat hərəkətləri üzrə tərtib edilmiş sənədlərə dair informasiya sistemində saxlanılan məlumatlarda aşkar olunmuş səhvlərin aradan qaldırılması məqsədilə dərhal sahibə (Ədliyyə Nazirliyinə) yazılı, o cümlədən elektron qaydada məlumat vermək vəzifəsi müəyyən edilmişdir.

Eyni zamanda "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 34-cü hissəsinə əsasən notarius təsdiq olunmuş, yaxud verilmiş sənədin mahiyyətini dəyişməyən yalnız aşkar səhvləri və ya aşkar riyazi səhvləri öz təşəbbüsü və ya əlaqədar şəxslərin xahişi ilə düzəldə bilər.

Göstərilənləri nəzərə alaraq fəaliyyətinizdə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifələrinizin layiqincə icra edilməsi tapşırılır.

Məsələ nəzarətdə saxlanılır.

**Ədliyyə sahəsində xidmətlər
baş idarəsi Notariat idarəsində
rəhbərliyi təmin edən**



Mehman Soltanov

 18.05.23